P U T U S A N

Nomor 2375/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Evan Syahputra Lubis Alias Darwis.
Tempat lahir	: Medan.
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 10 Januari 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;5.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., dan Nadia Lubis, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2375/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2375/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2375/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWISdengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket yang berisi Narkotika Jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 1,11 (satu koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWISpada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022bertempat diJalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Barombak Kecamatan Medan Barat Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D. Ajie dan saksi Andrew M. Nababan beserta tim (selaku anggota POLRI) mendapatkan informasiadanya peredaran narkoba jenis sabu–sabu dan sudah meresahkan masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB para saksi tersebut pergi ke Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Barombak Kecamatan Medan Barat Kota Medanlalu informan Kepolisian membeli narkoba jenis sabu–sabu dari terdakwa EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS dengan memberikan uang kurang lebih sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu–sabu kepada informan tersebut dan selang beberapa menit kemudian informan tersebut kembali membeli sabu–sabu dari terdakwa dengan maksud petugas kepolisian akan langsung menangkap terdakwa dan pada saat berbelanja kedua kalinya itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu–sabu kepada informan walaupun uang belum sempat diserahkan dan selanjutnya saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D. Ajie dan saksi Andrew M. Nababan datang kemudian masuk kedalam rumah terdakwa dimana ketika itu terdakwa dan ibu terdakwa menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa dan di kamar terdakwa tersebut para saksitersebut menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dekat kasur terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ketika itu diperlihatkan kepada terdakwa berikut_2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang telah dijual terdakwa kepada informan yang sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) paket; selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan kepihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 810/Ex.Pol/2021 tanggal 05Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Sri Winartiterhadap 3 (tiga) paket yang berisi narkotika dengan berat bersih1,11(satu koma sebelas) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4530/NNF/2022 tanggal 18Agustus 2022 terhadap barang bukti :

A. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin

milik tersangka an. EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS

Kesimpulan: bahwa barang bukti A dan B milik tersangka EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWISpada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022bertempat diJalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Barombak Kecamatan Medan Barat Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula dari saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D. Ajie dan saksi Andrew M. Nababan beserta tim (selaku anggota POLRI) mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu–sabu dan sudah meresahkan masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib para saksi tersebut pergi ke Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Barombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan lalu informan Kepolisian membeli narkoba jenis sabu–sabu dari terdakwa EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS dengan memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu–sabu kepada informan tersebut dan selang beberapa menit kemudian informan tersebut kembali membeli sabu–sabu dari terdakwa dengan maksud petugas kepolisian akan langsung menangkap terdakwa dan pada saat berbelanja kedua kalinya itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu–sabu kepada informan walaupun uang belum sempat diserahkan dan selanjutnya saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D. Ajie dan saksi Andrew M. Nababan datang kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa dimana ketika itu terdakwa dan ibu terdakwa menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa dan di kamar terdakwa tersebut para saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dekat kasur terdakwa dan ketika itu diperlihatkan kepada terdakwa berikut 2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang telah dijual terdakwa kepada informan yang sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) paket; selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 810/Ex.Pol/2021 tanggal 05Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Sri Winarti terhadap 3 (tiga) paket yang berisi narkotika dengan berat bersih1,11 (satu koma sebelas) gram dan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4530/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap barang bukti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin

milik tersangka an. EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS

Kesimpulan: bahwa barang bukti A dan B milik tersangka EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWISpada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2022 pada malam hari, pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D. Ajie dan saksi Andrew M. Nababan beserta tim (selaku anggota POLRI) mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu–sabu dan sudah meresahkan masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib para saksi tersebut pergi ke Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Barombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan lalu informan Kepolisian membeli narkoba jenis sabu–sabu dari terdakwa EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS dengan memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu–sabu kepada informan tersebut dan selang beberapa menit kemudian informan tersebut kembali membeli sabu–sabu dari terdakwa dengan maksud petugas kepolisian akan langsung menangkap terdakwa dan pada saat berbelanja kedua kalinya itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu–sabu kepada informan walaupun uang belum sempat diserahkan dan selanjutnya saksi Suranta Tarigan, saksi Dwi Sakti D. Ajie

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi Andrew M. Nababan datang kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa dimana ketika itu terdakwa dan ibu terdakwa menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa dan di kamar terdakwa tersebut para saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dekat kasur terdakwa dan ketika itu diperlihatkan kepada terdakwa berikut 2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang telah dijual terdakwa kepada informan yang sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2022 di rumah teman terdakwa di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dengan cara pertama terdakwa membuat api dari mancis dengan membuat pipa dari sedotan kecil dan disambung saluran api di korek api / mancis tersebut kemudian terdakwa juga mempersiapkan alat untuk membakar sabu yang terbuat dari pipet kaca (pipet kaca tetes telinga) dan alat untuk menghisapnya terdakwa buat dari botol plastic dan tutup botol plastic tersebut dilubangi dan dibuat 2 pipet dari arah tutup botol tersebut dan botol tersebut berisi air kemudian sabu diletakkan di dalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api / mancis sehingga mengeluarkan asap dan asapnyalah yang dihisap terdakwa melalui pipet.
- selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 810/Ex.Pol/2021 tanggal 05Agustus2022 yang ditanda tangani oleh Sri Winarti terhadap 3 (tiga) paket yang berisi narkotika dengan berat bersih1,11 (satu koma sebelas) gram dan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4530/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap barang bukti :

A. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin

milik tersangka an. EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan: bahwa barang bukti A dan B milik tersangka EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suranta Tarigan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan saksi bersama dengan informan mendapatkan informasi, bahwa adanya peredaraan narkorba jenis sabu-sabu yang diinfokan dan sudah meresakan masyarakat dikarenakan merupakan bandar sabu, sehingga menjadi target operasi Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sekata, Lorong V, Gg. Ikhlas, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan. Saksi bersama dengan tim dan informan, menuju ke lokasi, lalu informan mencoba membeli narkoba jenis sabu-sabu, dengan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada informan usai informan memberikan uang kepada Terdakwa, selang beberapa menit kemudian informan mencoba berbelanja sabu-sabu kembali dengan maksud petugas akan langsung menangkapnya dan pada saat belanja kedua kalinya Terdakwa sempat memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada informan walaupun uang belum diberikan, kemudian datang Saksi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekan Saksi yang merupakan petugas Kepolisian berpakaian preman lalu masuk kedalam rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan dari badan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan ikut ibu Terdakwa menyaksikan, lalu Saksi dan rekan Saksi menuju ke kamar pribadi Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi mendapatkan tas kecil di dekat kasur Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan ditunjukkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan tim menjelaskan bahwa informan petugas, pertama kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan yang kedua informan membeli sabu juga kepada Terdakwa, terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang ditunjukkan kepada Terdakwa yang mana merupakan hasil pancingan, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya. Total ada 3 (tiga) paket sabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa Saksi dan Tim menjelaskan bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi selama ini dan meresahkan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Medan Baru mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

2. Andrew M. Nababan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian sebagai bandar sabu dan sudah meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sekata, Lorong V, Gg. Ikhlas, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan. Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian beserta informan menuju ke lokasi tempat tinggal Terdakwa, kemudian informan mencoba membeli narkoba jenis sabu-sabu, dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada informan dan selang beberapa menit kemudian informan mencoba berbelanja sabu-sabu kembali dengan maksud petugas akan langsung menangkapnya dan pada saat belanja kedua kalinya Terdakwa sempat memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada informan walaupun uang belum diberikan, kemudian datang Saksi dan rekan Saksi yang merupakan petugas Kepolisian berpakaian preman lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan tas kecil di dekat kasur Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dikonfirmasi pada saat ditemukan sabu-sabu tersebut di dekat Kasur kamar Terdakwa, namun tidak mengakui kepemilikan;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan juga disaksikan oleh Ibu Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah;
- Bahwa Tim menjelaskan bahwa informan petugas pertama kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan yang kedua informan membeli sabu juga kepada Terdakwa, terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang ditunjukkan kepada Terdakwa yang mana merupakan hasil pancingan, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya. Total ada 3 (tiga) paket sabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

3. Dedek Irawan, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian bersama Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu yang diinfokan dan sudah meresahkan masyarakat dikarenakan merupakan bandar sabu sehingga menjadi target operasi kepolisian;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 seklitar pukul 18:00 Wib di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, pihak Kepolisian bersama dengan Saksi menuju ke lokasi tersebut lalu Saksi mencoba membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi, usai saksi memberikan uang kepada Terdakwa selang beberapa menit kemudian saksi berbelanja sabu-sabu kembali dengan maksud petugas akan langsung menangkapnya;
- Bahwa pada saat berbelanja kedua kalinya Terdakwa sempat memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi walaupun uang belum diberikan, lalu datang petugas Kepolisian berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan dari badan Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan ikut ibu Terdakwa menyaksikan dan petugas menuju ke kamar pribadi Terdakwa dan petugas mendapatkan tas kecil di dekat kasur Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan ditunjukkan kepada Terdakwa namun tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa informan petugas pertama kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan yang kedua membeli sabu-sabu juga kepada Terdakwa terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang ditunjukkan kepada Terdakwa yang mana merupakan hasil pancingan namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya dengan total ada 3 (tiga) paket sabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan ke kantor Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sekata, Lorong V, Gg. Ikhlas, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan. Terdakwa tinggal di rumah bersama Ibu dan adek Terdakwa Berawal datang 1 (satu) orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa didepan pintu, lalu pria tersebut langsung menarik tangan Terdakwa. Kemudian, datang petugas kepolisian berpakaian preman lalu masuk kedalam rumah yang saya huni lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan dari badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas melakukan melakukan penggeledahan disekitar Terdakwa dan ikut ibu Terdakwa menyaksikan, lalu petugas menuju ke kamar pribadi Terdakwa, petugas mendapatkan tas kecil di dekat kasur Terdakwa, yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu — sabu dan ditunjukkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa informan petugas, pertama kali membeli sabu — sabu kepada Terdakwa dan yang kedua membeli sabu juga kepada Terdakwa, terdapat 2 (dua) paket sabu — sabu lagi yang ditunjukkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya. Total ada 3 (tiga) paket sabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah kontrakan yang disewa oleh Ibu Terdakwa, dimana Terdakwa ikut bertempat tinggal di dalam rumah bersama dengan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan berupa Ibu Terdakwa yangikut bersama Terdakwa;
- Bahwa kamar tersebut adalah kamar Terdakwa dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) tahun lalu sekitar pada tahun 2016 dan terakhir kali saya menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2022 dirumah teman Terdakwa di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan narkotika jenis sabu, dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada hak dalam menawarkan narkotika jenis sabu, dikarenakan saya tidak ada memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan penjualan atau menawarakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkotika jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas di Indonesia;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pertama- tama Terdakwa membuat api dari mancis dengan cara membuat pipa dari sedotan kecil dan di sambung saluran api di korek api / mancis tersebut, kemudian Terdakwa juga mempersiapkan alat untuk membakar sabu-sabu yang terbuat dari pipet kaca (pipet kaca tetes telinga) dan alat untuk menghisapnya Terdakwa buat dari botol Plastik dan tutup botol Plastik tersebut dilubangi dan di buat 2 (dua) pipet dari arah tutup botol tersebut dan botol tersebut berisi isi air, kemudian sabu-sabunya diletakkan di dalam pipet kaca tersebut dan kemudian dibakar dengan mempergunakan korek api / mancis hingga mengeluarkan asap, lalu asapnyalah yang Terdakwa hisap melalui pipet dan kemudian asap yang Terdakwa hisap tersebut Terdakwa buang melalui mulut;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut perasaaan Terdakwa menjadi bahagia dan apabila tidak menggunakannya badan terasa lemas saja;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa belum menjadi ketergantungan untuk memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa membelinya dari Edy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan narkotika jenis sabu kepada calon pembeli, karena tidak ada memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari dalam salah satu kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Pemilik dan yang menempati kamar tersebut sehari-hari adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi meringankan *(a de charge)* atas nama Sumarni yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan memberikan keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Kepolisian dari Polsek Medan Baru karena ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Kota Medan tepatnya di rumah Saksi yang pada saat Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dari rumah pada salah satu kamar tersebut yang mana pemilik kamar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 1,11 (satu koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 810/Ex.Pol/2021 tanggal 05Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Sri Winarti terhadap 3 (tiga) paket yang berisi narkotika dengan berat bersih1,11 (satu koma sebelas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4530/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap barang bukti :
  A. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 gram.
  B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin

milik tersangka an. EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS

Kesimpulan: bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Evan Syahputra Lubis Alias Darwis adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sektor Medan Baru pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumahnya di Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar pribadi Terdakwa telah ditemukan tas kecil di dekat kasur Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket ktristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu-sabu dan diduga mengandung narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sabu-sabu kepada informan Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membantah ditemukannya tas kecil di dekat kasur Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket ktristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu-sabu dan diduga mengandung narkotika dari dalam kamar Terdakwa;
- Baahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 810/Ex.Pol/2021 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Sri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Winarti terhadap 3 (tiga) paket yang berisi narkotika dengan berat bersih1,11 (satu koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4530/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap barang bukti :

A. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin

milik tersangka an. EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS

Kesimpulan: bahwa barang bukti A dan B milik tersangka EVAN SYAHPUTRA LUBIS ALIAS DARWIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Majelis dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suranta Tarigan, Saksi Andrew Nababan, dan Saksi Dedek Irawan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sekata, Lorong V, Gg. Ikhlas, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, pada saat Saksi-saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-saksi telah menemukan tas kecil di dekat kasur kamar pribadi Terdakwa yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan barang bukti a quo selanjutnya telah dibantah oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sabu-sabu tersebut dari kamar Terdakwa dan Terdakwa membantah bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-petimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur Tanpa Haka tau Melawan Hukum dalam casus in casu akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur tindak pidana selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait fakta materi perbuatan Terdakwa dalam casus in concreto sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suranta Tarigan, Saksi Andrew Nababan, dan Saksi Dedek Irawan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 18.00 WIB di Jalan Sekata, Lorong V, Gg. Ikhlas, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, pada saat Saksi-saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-saksi telah menemukan tas kecil di dekat kasur kamar pribadi Terdakwa yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan barang bukti a quo selanjutnya telah dibantah oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sabu-sabu tersebut dari kamar Terdakwa dan Terdakwa membantah bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi meringankan (a de charge) atas nama Sumarni yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa yang pad apokoknya menerangkan bahwa pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dari rumah pada salah satu kamar tersebut yang mana pemilik kamar tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya telah tidak dikuatkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Suranta Tarigan, Saksi Andrew Nababan, dan Saksi Dedek Irawan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bahwa Saksi-saksi menyuruh informan mencoba membeli narkoba jenis sabu-sabu, dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada informan usai informan memberikan uang kepada Terdakwa, selang beberapa menit kemudian informan mencoba berbelanja sabu-sabu kembali dengan maksud petugas akan langsung menangkapnya dan pada saat belanja kedua kalinya Terdakwa sempat memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada informan walaupun uang belum diberikan, kemudian Saksi-saksi datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan tas kecil di dekat kasur kamar pribadi Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terkait fakta ditemukannya tas kecil di dekat kasur kamar pribadi Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu secara yuridis didukung oleh alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti petunjuk berupa barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti dan peristiwa jual beli yangdilakukan Terdakwa dengan informan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur menyimpan dalam unsur tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur menyimpan maka terhadap sub unsut lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan peritmbangannya terhadap unsur melawan hak atau melawan hukum, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa materi perbuatan menyimpan yang dilakukan Terdakwa dalam casus in casu telah dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan:

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suranta Tarigan, Saksi Andrew Nababan, dan Saksi Dedek Irawan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun dan Terdakwa tidak dalam status kecanduan atau pasien narkotika dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap materi perbuatan menyimpan pada materi perbuatan Terdakwa dinyatakan telah bertentangan dengan hak atau telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka terhadap sub unsur melawan hak dinyatakan terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur melawan hak maka terhadap sub unsur melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa dalam perbuatannya pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sekata, Lorong V, Gg. Ikhlas, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Terdakwa telah menyimpan 3 (tiga) paket yang berisi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu-sabu a quo selanjutnya telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4530/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti 3 (tiga) paket yang berisi narkotika dengan berat bersih 1,11 (satu koma sebelas) gram milik tersangka Evan Syahputra Lubis Alias Darwis adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan dengan terbuktinya Dakwaan Kedua maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 1,11 (satu koma sebelas) gram dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam in casu penyimpanannya telah dilakukan secara melawan hak sehingga dengan berlatar belakang pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap barang bukti a quo menurut hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang dalam hal ini dipandang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Evan Syahputra Lubis Alias Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 1,11 (satu koma sebelas) gram.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

Seluruhnya dinyatakan dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eti Astuti, S.H., M.H. , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum melalui Teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eti Astuti, S.H., M.H. M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)